

Derechos y deberes del personal. Régimen disciplinario

Derechos individuales y colectivos · Jornada, vacaciones y permisos · Código de Conducta · Faltas, sanciones y procedimiento

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026 · RD-ley 9/2025 (permisos)

1. Derechos (arts. 14 y 15)

Art. 14: inamovilidad, carrera, retribuciones, formación, dignidad; **j bis)** intimidad digital/desconexión (LO 3/2018); letras h/i ampliadas por Ley 4/2023 (identidad sexual, expresión de género). **Art. 15:** libertad sindical, negociación colectiva, huelga (con servicios esenciales), conflictos colectivos, reunión (≥40% del colectivo).

2. Jornada, vacaciones y permisos

Concepto	Régimen
Jornada AGE	37,5 h/semana (Resolución SEFP 2019); teletrabajo art. 47 bis (RDL 29/2020)
Vacaciones (50)	22 días hábiles + antigüedad (15/20/25/30 años → 23/24/25/26)
Permiso nacimiento (49.a/b/c)	19 SEMANAS (32 monoparentalidad), estructura 6+11+2 — RD-ley 9/2025
Permiso parental (49.g)	8 semanas, NO RETRIBUIDO, hasta 8 años del menor — RD-ley 9/2025
Asuntos particulares (48.k)	6 días/año + 2 al 6º trienio + 1/trienio desde el 8º
Licencia asuntos propios (73 D.315/1964)	Máx. 3 meses cada 2 años, SIN retribución

ATENCIÓN — RD-LEY 9/2025

Las cifras de "16 semanas" o "permiso parental sin duración" están OBSOLETAS desde el 30/07/2025. Responde siempre con las cifras vigentes de esta tabla.

3. Deberes y Código de Conducta

Art. 52: 15 principios generales (objetividad, integridad, neutralidad...). **Art. 53:** 12 principios ÉTICOS (lealtad, abstención por conflicto, secreto). **Art. 54:** 11 principios de CONDUCTA (obediencia salvo infracción manifiesta, rechazo de regalos). Informan la interpretación del régimen disciplinario (art. 52).

4. Régimen disciplinario

Elemento	Contenido
Normativa	TREBEP 93-98 → RD 33/1986 (graves/leves, vigente residual) → Ley 39/2015 (supletoria) → Ley 40/2015 (25-31)
Principios (94)	Legalidad, tipicidad, irretroactividad (con retroactividad favorable), proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia
Faltas muy graves (95.2)	Catálogo CERRADO legal. Modificado por Ley 4/2023 (95.2.b). Acoso laboral tipificado expresamente
Faltas graves/leves	Art. 7 / art. 8 RD 33/1986
Sanciones (96.1)	Separación/despido (solo muy graves) · suspensión máx. 6 años (graves: máx. 3) · traslado forzoso · demérito · apercibimiento (solo leves)
Procedimiento (98)	Ordinario (graves/muy graves): pliego de cargos 10 días hábiles, audiencia final 10 días · Sumario (leves): audiencia

PRESCRIPCIÓN (art. 97) — CUIDADO CON MANUALES ANTIGUOS

FALTAS: muy graves 3 años · graves 2 años · leves 6 MESES. SANCIONES: muy graves 3 años · graves 2 años · leves 1 AÑO. Cancelación (D.315/1964, art.93): 6 años/2 años/6 meses. Los plazos del RD 33/1986 fueron DEROGADOS por el art. 97 TREBEP.